

Internacionalización. Impacto en la gestión financiera

Antonio Correias

Fiscalidad: aduanas, doble imposición,
convenios

Introducción

- La deuda aduanera
- Derechos a la importación
- Fiscalidad en las inversiones en el exterior
- La doble imposición y los Convenios

La deuda aduanera

Obligación de la empresa de pagar el importe de los derechos a la importación o exportación de una mercancía.

Aranceles (II).

Más para la importación. Proteccionismo.

Uniones aduaneras vs países.

Exportación (expedición) / Adquisición (importación).

El hecho imponible

- La entrada definitiva o temporal de la mercancía en un territorio aduanero.
- Excepciones: Zonas francas, depósitos aduaneros.
- Áreas aduaneras exentas del pago de aranceles donde se pueden introducir, transformar y almacenar mercancías.
- Base imponible: valor en aduana.
- Valor de la mercancía + Transporte y seguro.

Declaración de despacho

Declaración al presentar una mercancía ante la aduana. (DUA en la UE).
Modelo oficial con datos de la mercancía, valor, sujetos...

Junto a:

- Factura comercial

- Documentos de transporte

- Justificación de régimen arancelario preferencial. (Mascarillas)

Derecho a reconocimiento y extracción de muestras.

Derechos a la importación

Cálculo del arancel: Valor en aduana. CIF. (Base imponible).

Tipos de arancel:

01	AD VALOREM	• % sobre el valor en aduana • Los más habituales • Ej. Vino
02	ESPECÍFICOS	• Cantidad fija por unidad o peso • Ej. Botellas, alfombras...

Fiscalidad en las inversiones en el exterior

Inversión exterior e incentivos fiscales.

El fenómeno de la doble imposición.

Los convenios de doble imposición internacional.

Deducciones por inversión en el exterior

Efecto benéfico en la economía  Deducciones en el I.Sociedades

01	Por inversiones relacionadas con actividades exportadoras	• Creación o adquisición de filiales o sucursales relacionadas con actividades de exportación • Gastos de promoción para el lanzamiento de productos y prospección de mercados.
02	Por inversiones para la implantación de empresas en el extranjero	• Creación de filiales en el extranjero
03	Por depreciación del fondo de comercio financiero	• Por la compra de acciones de empresa en el extranjero por precio superior a su valor contable. • Se considera pérdida y reduce el beneficio anual en el IS.

La doble imposición internacional

Rentas generadas en el país donde se ha invertido.

Beneficios repatriados al país de origen.

Convenios de doble imposición.

Convenios de doble imposición internacional

- Concepto: Convenios bilaterales
- Objetivos:
 - Seguridad jurídica
 - Promoción de inversiones entre dos países

Convenios de doble imposición internacional

- Modelo-tipo OCDE
- El criterio de la residencia
- Métodos:
 - Exención
 - Imputación: deducción de lo ya pagado

Acuerdos de doble imposición firmados por España

103

España dispone de 103 Convenios de doble imposición
con otros países

Conclusiones

Fiscalidad: aduanas, doble imposición y convenios.

La primera imposición tributaria que sufrirá una mercancía exportada será el arancel del territorio aduanero de destino.

La actividad exterior de las empresas puede generar doble imposición tributaria.

Para evitarla surgen los Convenios de doble imposición internacional.

"La existencia de los **convenios** para evitar la **doble imposición** (CDI) es esencial para promover las inversiones exteriores, bien sean extranjeras en España o de capital español en el exterior, ya que dotan de **seguridad jurídica** a los inversores y reducen la **fiscalidad** de dichas inversiones."

Ministerio de Hacienda de España

Planificar correctamente un proceso de internacionalización, exige conocer el arancel en el mercado objetivo y la existencia de convenio de doble imposición.

¡Gracias!

Contacto:

- Email: correastrojas@gmail.com
- [LinkedIn](#)